



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/48/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד מפקח בכיר על רישום מקרקעין אורן
סילברמן**

התובעות:
1. אסתר ביהם
2. רות ביהם
שתיהן ע"י ב"כ עוה"ד י. פודים
מרחוב הלל 33 ירושלים

נ ג ד

הנתבע:
אברהם פריד
ע"י ב"כ עוה"ד אילן דובר
מרחוב הסורג 1 ירושלים

פסק דין

הליך זה עניינו בבית המשותף ברחוב רבי עקיבא 20 ירושלים. מדובר בבית בו 4 דירות כאשר בעלי הזכויות בדירות מסוכסכים בניהם בסוגיות רבות הקשורות בניהול, החזקה ושימוש ברכוש המשותף בבית. זהו רק אחד מבין הליכים רבים מאד אשר מתנהלים, התנהלו ועוד יתנהלו בפני ערכאות שונות בין הצדדים דנן ובעלי הדירות הנוספים בבית.

בהליך זה המחלוקת שבין הצדדים הינה בנוגע לעבודות שביצע הנתבע בחומת אבן אשר מקיפה חלק מחצר הבית אשר מצוי בשימוש ייחודי של הנתבע.

טענות הצדדים

1. התובעות, בעלות דירה בבית, טוענות כי בחזית הבית מצוי שטח משותף אשר משמש לחניית בעלי הדירות כאשר בין שטח זה לבין חצר אשר מצויה בשימוש ייחודי של הנתבע (על פי הליך קודם בין בעלי הדירות בבית) מצויה גדר אבן. הנתבע הרס באופן חד צדדי וללא הסכמה קטע מגדר האבן, יצר פרצה בגדר מחצרו והניח על שטח החניה המשותפת פסולת בניה שאיננה מאפשרת שימוש בחנייה. העבודות בוצעו ללא קבלת הסכמה של בעלי הדירות ובפעולתו הוא מונע מהתובעות לעשות שימוש בשטח החניה המשותף (זכות שהוקנתה גם להן על פי פסק דין בהליך אחר בין בעלי הדירות בבית). מדובר בבית לשימור ופעולות הנתבע מהוות גם מפגע אסתטי.

בהתאם התבקש צו אשר יורה לנתבע להחזיר את מצב החומה לקדמותו ולסלק את פסולת הבניה מהחניה.

2. הנתבע טען כי הבית טרם עבר מיפוי מדויק ולכן גבולותיו אינם ברורים. אומנם, נקבע מקום חניה משותף לכל בעלי הדירות על פי פסק דין בהליך קודם. אולם, יתכן וחלקו של הנתבע בחצר הינו גדול עוד יותר מזה הידוע כיום. בפועל שטח החניה משמש ליותר מרכב אחד. בנסיבות קיים מעשה בי-דין בין בעלי הדירות אשר מקנה זכות לחניית רכב לכל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/48/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

היותר ברכוש המשותף, ככל שישנו כזה בשטח הנדון, ושימוש כאמור גם נעשה על ידי התובעות ללא כל הפרעה מצד הנתבע. דווקא התובעות מותירות רכב עומד באופן קבוע במקום ומונעות שימוש מבעלי דירות אחרים.

בהתאם לפסקי דין בהליכים קודמים בין בעלי הדירות ניתנה זכות חזקה בלעדית בחצרות הבית לבעלי הדירות השונים, וכך גם לנתבע. הגדרות בחצרות נבנו ונהרסו על ידי בעלי הדירות הרלבנטיים במהלך השנים וכך גם נהג הנתבע במקרה דנן. הגדר שמקיפה את חצר הנתבע נבנתה על ידו ועל חשבונו ונמצאת, כל כולה, בשטח שבשימוש הייחודי על פי הפסיקה. אין מדובר ברכוש משותף או פגיעה בו ובכל מקרה מדובר אך בשימוש סביר ומיצוי זכויותיו של התובע, לרבות, הגברת הפרטיות, הנגישות והאסתטיקה. זכותו של התובע להחליף את הגדר שהתקין.

ההפרעה לשימוש היתה זמנית וכבר במועד הגשת התביעה לא היתה קיימת עוד.

3. בכתב התשובה טענו התובעות כי קיר האבן שנהרס על ידי הנתבע והותקן בו שער כניסה לחצרים המוחזקים על ידו הינו רכוש משותף – כל בעלי הדירות נשאו בעלות תיקונו. הנתבע גם הודה בכך במסגרת הליכים אחרים. בכל מקרה, חלקו החיצוני של הקיר הינו רכוש משותף. התובעות התריעו בפני הנתבע כי לא יבצע העבודות אך הוא עשה דין לעצמו. לאחר שהתקין את הפתח בחומה אף הציב הנתבע שלט "חניה פרטית" במטרה למנוע חניית כלי רכב במקום, בניגוד לפסקי דין חלוטים.

4. אציין כי במסגרת כתב ההגנה העלה הנתבע טענות מקדמיות לסילוק על הסף, בין היתר, העדר סמכות עניינית והיות התובענה "טורדנית וקנטרנית". טענות מקדמיות אלו נדחו בהחלטתי מיום 30.03.16. טענות נוספות בדבר "העדר עילה" ו- "שימוש לרעה" נותרו להכרעה במסגרת פסק הדין בשל הצורך בשמיעת ראיות בעניינן והכרעה נדרשת, למעשה, לגופו של הליך.

הפrouצדורה בהליך

5. ביום 30.03.16 נערך דיון מקדמי בתובענה בסיומו נקבעה פrouצדורה להגשת כתב הגנה וראיות הצדדים.

6. מטעם התובעות הוגש תצהיר עדות ראשית חתום על ידי התובעת 1.

7. מטעם הנתבע הוגש תצהיר חתום על ידו.

8. המצהירים נחקרו נגדית ביום 26.09.16 והצדדים סיכמו את טענותיהם בכתב.

9. כפי שקבעתי בהחלטתי מיום 26.09.16 נערך על ידי ביום 06.11.16 ביקור במקום ללא נוכחות הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/48/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה

10. אין מחלוקת בנוגע לעבודות שביצע הנתבע – פירוק חלק מהחומה אשר מקיפה את חצר הבית לכיוון החזית והתקנת שער עץ תחתיה.

מעבר לכך שהדברים עולים מהתמונות שצורפו ואינם שנויים במחלוקת מכתבי הטענות וראיות הצדדים, הרי שהדברים גם התגלו באופן בלתי אמצעי במסגרת הביקור שערכתי במקום.

11. מהביקור במקום גם התברר כי כיום אין עוד חומרי בניה אשר מונחים במקום אשר נועד לחניה - בפועל במעמד הביקור במקום חנו 2 כלי רכב במתחם שבין שער הכניסה הראשי לבית לבין "שער ביהם". תמונה בעיני מדוע ממשיכות התובעות וגם במסגרת סיכומיהן הן עוד טוענות כי קיימת פסולת כאמור (סעיף 51 לסיכומים).

12. אין מחלוקת, וממילא לא כל טענה של הנתבע אחרת, עליו נטל ההוכחה (ר' רע"א 296/11 מוחמד נג'אר נ' שאוקי חמדאן עליאן (פורסם בנבו)), כי לא ניתנה הסכמה של רוב בעלי הדירות בבית לביצוע העבודות טרם ביצוען. לכל היותר (ונדון בכך עוד להלן) בידי הנתבע הסכמה בדיעבד של מחצית מבעלי הדירות בלבד.

13. לפיכך, עלינו להכריע תחילה האם גדר האבן נושא המחלוקת הינה בגדר רכוש משותף כטענת התובעים או בגדר חלק מרכוש המצוי בשימוש ייחודי של הנתבע כטענתו.

14. לאחר מכן, גם אם יקבע כי הגדר איננה בגדר רכוש משותף, תידרש הכרעתנו בהתייחס להוראות סעיף 2(א) לתקנון המצוי הקבוע כי "בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה".

מעמדה המשפטי של הגדר וטיב השימוש

15. מתוך מסכת הראיות שבהליך זה הוכח בפניי כי הגדר האמורה הינה בגדר רכוש משותף ואלה הם נימוקי.

16. ראשית, מדובר בבית שאינו רשום כבית משותף ובהתאם חלות לגביו הוראות פרק ו' לחוק המקרקעין. סעיף 77א מגדיר "רכוש משותף" כ- "כל חלקי הבית חוץ מהדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת". הגדר איננה חלקה מ-"דירה" אשר מוגדרת באותו הסעיף כ- "חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/48/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

למגורים, לעסק או לכל צורך אחר". בהתאם, הגדר הינה חלק מהרכוש משותף על פי הגדרתו החוקית של רכוש זה.

17. שנית, שעה שהבית טרם נרשם כבית משותף הרי שממילא לא חלות עליו הוראות סעיף 55(ג) לחוק בכל הקשור להצמדת חלקים מהרכוש המשותף לכל דירה (ר' סעיף 77ב לחוק). משפטית אין לנו אלא להיצמד להגדרה החוקית כאמור.

18. שלישית, פסקי דין חלוטים במערכת היחסים שבין בעלי הדירות בבית קבעו חלוקת שימוש ייחודית בחצרות הבית על פי חלוקה היסטורית (ר' פסק דין מלכה אביב ופסק דין רובין אשר צורפו לראיות הצדדים). אולם, פסקי הדין הנ"ל לא קבעו כל חלוקה קניינית, כל עוד לא הוסדר הרישום הקנייני, קרי, רישום הבית המשותף, ובהתאם גם כל טענה של הצדדים בהקשר זה נשמרה במפורש (ר' סעיף 19 לפסק דין רובין וסעיף 116 לפסק דין דרורי).

יוצא, אם כן, כי גם הליכים שיפוטיים לא שינו בדבר את מעמדה החוקי של החומה כרכוש משותף ולמעשה אף חיזקו את מעמדה זה בהתאם להוראות "ברירת המחדל" בחוק.

19. בהקשר זה נכון יהיה להבהיר כי האמור שולל, מניה וביה, את טענת הנתבע כאילו פסק דין רובין שינה דבר בזכויות שיש למי מבעלי הדירות בבית. ההפך הוא הנכון – לפני פסק הדין החצר, לרבות הגדר, היתה בגדר רכוש משותף. גם לאחר פסק הדין נותר מעמדם הקנייני של חלקי הרכוש הנ"ל זהה, כפוף לזכויות השימוש הייחודיות בלבד.

20. רביעית, הוכח בפניי כי גם בעלי הדירות, לרבות הנתבע, ראו בחומה כרכוש משותף לאורך השנים. ויודגש, ראיות התובעות בהקשר זה לא נסתרו על ידי הנתבע.

21. כך עולה מאסיפת הדיירים מיום 26.07.89 אשר נקבע במסגרתה כי "תתקן הגדר האבן ההרוסה התוחמת את חצר הבית ממזרח". אומנם, הוסכם על סגירת הגדר באמצעות שער. אולם, אין מחלוקת כי שער זה בסופו של יום מעולם לא הותקן, אף לא בעקבות הליכים שיפוטיים מאוחרים יותר;

כך עולה גם מהשרטוט שצורף לאותה אסיפה המלמד על קיומן של גדרות אבן (ושער לתתקן הפריצה שלא הותקן מעולם כאמור) במקום המדובר בהליך זה (נספחים א ו- 1א לתצהיר התובעת);

כך עולה מפרוטוקול אסיפה משנת 1998 – "תיקון הפריצה בחומה הקידמית (בחזית)" (סעיף 6 לנספח ב' לתצהיר התובעת); כך עולה גם מדו"ח "הוצאות ועד הבית" משנת 1998 אשר כלל את הוצאת תיקון החומה בסך ההוצאות המשותפות לכל בעלי הדירות (נספח ד' לתצהיר התובעת);

האמור מאושר במסגרת עדותו של הנתבע (עמוד 5 שורות 20-16 ובהמשך שורות 38-35) וגם בעדות התובעת (עמוד 4 שורות 26-22).

כך עולה מהסכמת עו"ד גרינבוים מטעמם של בעלי זכויות נוספים בבית (נספח י"ט



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/48/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לתצהיר הנתבע), אף אם נקבל הסכמה זו כמחייבת (שעה שהנ"ל לא הובאו לעדות בהליך) - אם אין מדובר ברכוש משותף מדוע נזקק בכלל הנתבע לקבלת הסכמת מרשיו של עו"ד גרינבוים לפתיחת שער בחומת האבן ? !

כך עולה ממכתב התובעות מיום 21.08.02 (נספח י"ג לתצהיר הנתבע). ויוער, בניגוד לנטען בתצהיר הנתבע הרי שבמכתב זה מתייחסות התובעות להריסת קטע של חומה עתיקה שהיתה במקום ובניה תחתיה של גדר בטון ואבן בחזית. ברי ממכתבן כי לשיטתן מדובר ברכוש משותף.

22. חמישית, כך עולה מראיות הקשורות בנתבע עצמו בנוגע לעמדתו והתנהלותו לאורך השנים -

כך עולה מכתב ידו של הנתבע על גבי חשבונית עלות תיקון הקיר - "עכשיו אפשר להוציא חיוב לכל הדיירים, כל אחד עבור חלקו ולגשת לתקן את שאר החומות..." (נספח ג' לתצהיר התובעת);

כך עולה ממכתבו של הנתבע (שלא הוכחש) למר צין מיום 13.04.05 - "אני יודע שמדובר ברכוש המשותף גם לכם... ושגם החומה ואבניה היא גם רכושכם (שאתם שילמתם בזמנו את מחיר שיפוצה)" (נספח יא לתצהיר התובעת).

כך עולה מתצהירו של הנתבע במסגרת הליך שיפוטי אחר (תיק מפקח י-ם 160/05) בו הוא טען כי "מגרש הבית, גינתו, שעריו, חומותיו וגדרותיו החיצוניים הם רכוש משותף..." (סעיף 12 לתצהיר בנספח ב' לתצהיר התובעת); טענתו האמורה מקימה "השתק שיפוטי" שדי בו כדי להביא לדחיית טענתו (ר' בהרחבה בנוגע לדוקטרינה משפטית זו ברע"א 4224/04 בית ששון בע"מ נ' שיכון והשקעות בע"מ (פורסם בנבו)).

כאמור, הסבריו של הנתבע וטענתו כאילו האמור נכון לפני פסק דין רובין בלבד אין לה משפטית על מה שתסמוך - הזכויות הקנייניות לא השתנו בדבר.

23. ויוער, מראיותיו של הנתבע עולה כי יתכן והתובעות לא שילמו בפועל את חלקן בהוצאות תיקון הגדר (ר' למשל סעיף 23 לתצהירו ועמוד 5 שורות 41-42 לעדותו). אף אם הדבר נכון אין בכך לסייע בידו - כנגד בעל דירה שאינו נושא בתשלום חובותיו החוקיים על פי הדין ניתן לנקוט בהליכים משפטיים (ר' סעיף 58 לחוק המקרקעין). אולם, אין באי התשלום, כשלעצמו, לגרוע מזכויותיו הקנייניות. כך גם בעל דירה שנושא בתשלום הוצאות להחזקת הרכוש המשותף זכאי לנקוט בהליכים לקבלת החזר (ר' ע"א (מחוזי-י-ם) 179/84 רוס נ' נציגות הבית המשותף פ"מ תשמ"ה (3) 418). אולם, אין בתשלום על ידי אותו בעל דירה להקנות לו זכויות מיוחדות כלשהן או עודפות ברכוש המשותף.

24. שישית, הנתבע גם לא הוכיח במאזן ההסתברויות הנדרש כי הגדר נבנתה בתוך תחום השטח המצוי בשימושו הייחודי. לא הוגש על ידו כל תשריט מדידה ולא כל ראיה אחרת בהקשר האמור. גם טענתו בהקשר זה, כשלעצמה, אין בה דבר - מדובר בגדר היסטורית אשר היתה קיימת עוד לפני חלוקת השימוש הייחודי בפסק דין רובין. בהתאם, הרי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/48/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שהשימוש שהוקנה לנתבע הינו, לכל היותר, עד לגדר, וודאי שלא לאחריה. זאת ועוד. ראיות שהוצגו בתיק מלמדות אחרת מטענת הנתבע כאמור - כך, תשריט המדידה עליו התבססו החלטות שיפוטיות קודמות מלמד כי הגדר היתה קיימת וממילא היא לא בתוך שטח החלקה לשימוש ייחודי אלא תוחמת את אותו שימוש. כך, מכתב התובעות מיום 21.08.02 (נספח י"ד לתצהיר הנתבע) מפרט בניה של הגדר תוך הגדלת שטח החצר, קרי, מחוץ לתחום החצר שהיה בשימוש ייחודי של דירת הנתבע. כך, ההכרה בפסק דין אביב בזכות החניה של בעלי הדירות בשטח שמעבר לגדר.

25. שעה שמדובר, לפיכך, בגדר המהווה רכוש משותף, הרי שללא קבלת הסכמת רוב בעלי הדירות לא היה זכאי הנתבע לבצע את העבודות שביצע.

26. ויודגש, על פי הפסיקה יכולת הפגיעה של בעל דירה ברכוש המשותף מצומצמת ביותר. כך נפסק כבר בע"א 136/63 לווינהיים ואח' נ. שוורצמן ואח' פ"ד י"ז (3) 1722 בעמ' 1725 כי "אין בעל דירה רשאי לעשות שינויים או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף אלא אם קיבל הסכמת האסיפה הכללית ואין נפקא מינה אם הפגיעה היא קטנה או גדולה וניתנת לפצויי נאות או לא". כך פוסק בית המשפט גם בע"א 395/74 יצחק לוי ואח' נ' רבקה סמואל ואח' פ"ד כט (2) 39 "המחוקק נקט בסעיף 2 בלשון כללית ורחבה ביותר. הוא דיבר בלשון פגיעה סתם, כלומר פגיעה מכל סוג שהוא. מכאן, ששאף לתפוס ברשתו גם מעשים שאין בהם פגיעה פיזית דוקא, אך בוודאי ובוודאי שעל שלמותו הפיזית של הרכוש המשותף פרש המחוקק את חסותו. גם מ"מ הנשיא בפסק-דינו בדיון הנוסף בענין סדובסקי, הדגיש כי מצב המבנה הוא סטטי וכי הסעיף הנדון בא להבטיח את "שלמות המבנה ותקינותו". לפיכך, צדק בית-המשפט המחוזי באמרו, כי מאחר ומדובר בקיר חיצוני שהוא רכוש משותף, לא היו המערערים רשאים לנהוג בו מנהג בעלים ולעשות בו כטוב בעיניהם" (ר' גם ע"א 515/65 רבובסקי ואח' נגד גלסברג ואח' פ"ד כ (2) עמ' 290 וכן ע"א 93/81 אליאס ואח' נ. שיפר ואח' פ"ד ל"ז (2) 444).

27. גם אין מדובר בפעולה של "מה בכך" שבוצעה על ידי הנתבע אלא בשינוי יסודי ובסיסי של צורתו החיצונית של הבית והשימושים ברכוש המשותף. ההלכה קובעת בהקשר זה כי "אם תותר הרצועה, ובית המשפט יתן גושפנקא לפגיעות ברכוש המשותף, שאינן אפסיות עד שכל בר-דעת יראה בהן דבר של מה בכך, עלול הדבר לגרום להתמוטטותו של מוסד הבתים המשותפים, שיסודותיו מורכבים ומפותלים בלאוי הכי, עד כדי כך שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש, שהוא נחלת הדיירים כולם" (ר' פרשת אליאס, לעיל). הדברים נכונים, וביתר שאת, כאשר עסקינן בבית בו מורכבות ייחודית של מחלוקת וחוסר הסכמה משוע בין בעלי הדירות לאורך שנים.

28. לנתבע טענה כי ניתנה הסכמת האסיפה הכללית להתקנת הגדר במקום בו הותקנה על ידו. דא עקא, אין הנתבע יכול להסתמך "קניינית" על החלטות האסיפה הכללית שהתקבלו לפני למעלה משני עשורים כאשר כיום ישנה התנגדות של מחצית מבעלי הזכויות בבית לשינוי המצב הקיים (התובעות והגב' טמיר ר' נספח ט"ו לתצהיר התובעות). ויודגש, מדובר במצב קיים, לכל הפחות, מאז שנת 1999, גם על פי גירסתו של הנתבע (סעיף 24 לתצהירו). בכל מקרה על הנתבע היה לשוב ולחדש את הסכמת האסיפה הכללית, ודאי לאור המחלוקות הרבות לאורך השנים בין בעלי הדירות בבית. בין כך ובין כך, עצם טענתו של הנתבע בדבר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/48/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

קיומה של החלטת אסיפה כללית כאמור מחזקת, גם היא, את המסקנה כי ממילא הצדדים ראו לאורך כל השנים את הגדר כרכוש משותף.

29. העובדה כי גם לבעלי דירות אחרים שערים בגדרות אשר תוחמים את החצרות בשימוש הייחודי אין בה די, כשלעצמה, כדי להקנות זכות כלשהי בידי הנתבע. גם טענתו כי גדרות אחרות נהרסו ונבנו מחדש איננה יכולה לסייע בעדו – ראשית, בהתאם להלכות שלעיל אין פעולה של בעל דירה אחד, בין אם היא חוקית ובין אם לאו, מקנה זכות אינהרנטית בידו של אחר לבצע גם הוא פעולה דומה. שנית, הנתבע לא ביקש להחליף את הגדר באחרת אלא יצר שינוי יסודי ובסיסי בגדר – פרץ "שער ברוחב הדרוש למכונית אחת", כפי שהגדיר עו"ד גרינבוים במכתבו וכפי שעלה בבירור גם במסגרת הביקור במקום.

30. לפני סיום פרק זה עוד שתי הערות – ראשית, אף אם נקבל את גרסת הנתבע הרי שלכל הפחות חלקה החיצוני של הגדר הינו בגדר רכוש משותף ודי גם בכך, לאור כל האמור לעיל, להביא לקבלת התביעה. שנית, השימוש הייחודי שהוכר במסגרת פסקי הדין הינו לאור חלוקת שימוש היסטורית בין בעלי הדירות בבית המשותף. כאמור, אין מדובר בחלוקה קניינית אלא בהסדרת השימוש בלבד. אף אם במסגרת ההסכמה האמורה ניתנה לנתבע גם רשות שימוש בגדר הרי שדי בפעולתו, המהווה פגיעה בחזותו החיצונית של הבית (בין אם מדובר בגדר המהווה רכוש משותף ובין אם לאו כפי שידון עוד להלן), כדי להוות שינוי נסיבות מהותי אשר מצדיק חזרה מההסכמה בנוגע לאותה הגדר (ר' ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת פד"י לא (3) 210; ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד פ"ד נח(4), 27; ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס פ"ד מט(2) 419; ע"א 2836/90 אריה בצר נ' צילביץ נחמה פ"ד מו(5) 184; ע"א 588/81 ציזיק נ' הורוביץ פ"ד מ(1) 321; ע"א 515/76 לוי נ' ויימן פ"ד לא(2) 127; ע"מ 6343/12 פלונית נ' פלונית (פורסם בנבו).

שינוי בדירה המהווה פגיעה

31. יוער כי אף אם הגדר היתה, כל כולה, בגדר רכוש צמוד לדירת הנתבע, הרי שעדיין היה מקום לקבל את התובענה דנן לאור הוראות סעיף 2(א) לתקנון המצוי כאמור לעיל – מדובר בשינוי בדירה אשר פוגע ברכוש המשותף.

32. ראשית, בביקור במקום התברר כי מדובר, ממילא, בעבודה אשר מהווה פגיעה בחזות החיצונית של הבית – במקום גדר אבן מאסיבית הותקן מעין מחסום עץ שבור, ארעי ולא אסתטי שכל שיש בו הוא לכער את מראה חלקו החיצוני של הבית וגדרותיו. ניכר גם כי מדובר בניסיון ליצור מעבר וכניסה מקום שאלו לא היו קיימים קודם תוך שינוי אופיו של הבית ודרכי הגישה אליו (שהם ודאי בגדר רכוש משותף).

33. שנית, פעולות הנתבע משנות את טיב השימוש האפשרי בשטח האדמה שמעבר לגדר. ויודגש, בין אם מדובר ברכוש משותף ובין אם ברכוש ציבורי (ואינני נדרש כאן להכרעה במחלוקת זו), מדובר בייחוס של השטח לנתבע, ולטובתו בלבד – פריצת שער ברוחב הנדרש למכונית, ובמיוחד הצבת שלט "חניה פרטית", מבססות את טענת התובעות כי מדובר בניסיון למנוע אפשרות לחניה של אחרים בשטח שמעבר לגדר ובמקביל, למעשה, לעשות בשטח שימוש ייחודי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/48/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפרט אמורים הדברים כאשר זכות לחניה במקום מעבר לגדר (בין אם מדובר במכונית אחת או יותר) הוכרה והוקנתה לבעלי הדירות בבית בפסק דין חלוט. פעולות הנתבע כאמור יש בהן כדי לחתור תחת קביעות שיפוטיות אלו.

34. שלישית, לא התקבל היתר בניה לעבודה שבוצעה, לא הוכח כי בכלל הוגשה בקשה, לא הוכח כי התקבלה הסכמת העירייה בכל הקשור להסדרי תנועה, בין אם מדובר בחלק מהרכוש המשותף ובודאי אם מדובר בקרקע ציבורית. למעשה, לא הובאה כל ראיה מטעם הנתבע בהקשר זה אשר מקנה לו זכות לבצע שינויים כאמור "בדירתו", לרבות, יצירת חניה בחלק החצר שבשימוש הייחודי. ויודגש, על פני הדברים גם שינוי מהות השימוש בחצר לטובת חניה עשוי להוות שינוי נסיבות מהותי אשר אפשר ויצדיק חזרה מהסכמה כאמור לעיל.

35. רביעית, לאור פסקי הדין בהליכים קודמים (לרבות קביעת זכות בעלי הדירות לחנייה), וודאי לאור התנהלות בעלי הדירות לאורך שנים, הרי שהנטל על הנתבע היה להוכיח את טענתו כאילו אין כל רכוש משותף מעבר לגדר הנדונה. דא עקא, לא הובאה על ידו כל ראיה בהקשר האמור.

36. כפי שנסקר לעיל ובסיכומי הצדדים בהרחבה, מדובר בצדדים מסוכסכים במשך שנים אשר ניהלו, מנהלים וינהלו עשרות הליכים שיפוטיים בפני ערכאות שונות. אף על פי כן בחר הנתבע לבצע פעולות חד צדדיות בהריסת גדר הבית, חלף נקיטת הליכים משפטיים אשר יקנו בידיו את הזכות לבצע את הפעולה האמורה, לו סבר שבידו זכות לכך.

מעבר לעובדה שמדובר בהתנהלות בחוסר תום לב המחויב במערכת היחסים שבין בעלי דירות בבית משותף (ר' ע"א 810/82 זול בו בע"מ נגד זיידה ואח' פ"ד ל"ז (4) 737; רע"א 7112/93 צודלר ואח' נ. ש. יוסף ואח' פ"ד מח (5) 550 וכן רע"א 6339/97 משה רוקר ואח' נגד משה סלומון ואח' פד"י נה (1) 199), הרי שיש בהתנהלות זו גם לבסס את טענת התובעות כי מטרתן של הנתבע כאן היתה לקבוע עובדות חד צדדיות בשטח ללא כל זכות בדין.

סיכום

37. לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה בחלקה וקובע כלהלן:

38. אני מחייב את הנתבע לבנות מחדש את גדר האבן שפורקה על ידו במיקום מדויק לזה בו היתה קיימת קודם לביצוע עבודות ההריסה על ידו. הגדר תותקן מאבנים כמצבה טרם הריסתה ותושב למצבה הקודם באופן מדויק.

האמור יבוצע על ידי ועל חשבון הנתבע בתוך 60 יום מהיום.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/48/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

39. לאחר החזרת מצב הגדר לקדמותה אני אוסר על הנתבע לבצע כל עבודה בגדר, לרבות, שינוי צורתה, מיקומה, פתיחת שער וכיוצ"ב ללא קבלת הסכמה כדין של רוב בעלי דירות בבית במסגרת אסיפה כללית של בעלי הדירות שעל סדר יומה תעלה הסוגיה האמורה.

40. התביעה לסילוק חומרי בניה משטח החניה נדחת. אולם, מובהר כי במסגרת העבודות האמורות, או כל עבודה אחרת, נאסר על הנתבע להניח חומרי בניה בשטח המשמש לחניה.

41. אני מחייב את הנתבע להשיב לתובעות סך של 650 ₪ בגין החזר אגרת תביעה וכן סך של 10,000 ₪ בגין החזר הוצאות שכ"ט עו"ד, הכול בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

42. בפסיקת שיעור החזר הוצאות ניהול ההליך התחשבתי בכל אשר התנהל בהליך זה - הדיון המקדמי מיום 30.03.16, לרבות, טענתו המיתממת של הנתבע באותו הדיון בנוגע לאי הגשת כתב ההגה על ידו, דיון ההוכחות מיום 26.09.16, הגשת תצהירים וסיכומים בכתב.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י"א כסלו תשע"ז, 11 דצמבר 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין
ירושלים